

Tentamen : Belastingrecht 3

Datum : 5 november 2025

Beschikbare tijd : (3 uur)

Opgesteld door : Kerngroep Belastingrecht

N.B.

- Het tentamen in CIRRUS is leidend.
- Voor het tentamen zijn 100 punten te behalen. De puntenverdeling per opgave zal zijn:

Opgave 1	20 punten
Opgave 2	20 punten
Opgave 3	19 punten
Opgave 4	23 punten
Opgave 5	10 punten
Opgave 6	8 punten
- Grens onvoldoende/voldoende: 54/55 punten.
- U wordt er op gewezen dat bij de beantwoording niet kan worden volstaan met een eenvoudig ja of nee. Het antwoord dient steeds te worden gemotiveerd.
- Indien in het vraagstuk niet uitdrukkelijk naar de van toepassing zijnde wetsartikelen wordt gevraagd, mag de motivering niettemin mede door verwijzing naar van toepassing zijnde wetsartikelen geschieden.
- Tijdens het tentamen mag het in de literatuurlijst opgenomen wetboek worden geraadpleegd. Dit wetboek is uitsluitend toegestaan *zonder* aantekeningen en verwijzingen naar wetsartikelen. Arceringen en onderstrepingen zijn *wel* toegestaan. Voorts is het gebruik van tabs niet toegestaan, behalve wanneer het gaat om de voorgedrukte tabjes die bij het wetboek wordt geleverd of lege tabs (in verschillende kleuren is toegestaan).

Alle vragen dienen beantwoord te worden op basis van de Wet Vpb 1969 en aanverwante regelingen zoals die zijn opgenomen in de Bundel Belastingwetten 2025 of 2024, dus ook indien de gegevens zich volgens de tentamenopgave hebben afgespeeld in een eerder jaar. Daarbij kunt u de overgangsregelingen buiten beschouwing laten.

Veel succes!

© Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2025.

Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.

Opgave 1 (20 punten)

Kees Ooms is directeur en groot aandeelhouder (95%) van Ooms Holding BV. Ooms Holding BV is sinds 1 januari 2020 als moedermaatschappij gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met Ooms Bouwbedrijf BV en Ooms Bouwmaterialen BV. Alle vennootschappen zijn gevestigd in Amsterdam. Ten behoeve van de aangifte vennootschapsbelasting 2024 worden de navolgende gegevens verstrekt.

- a. Het fiscaal beginvermogen is € 6.250.000 en het fiscaal eindvermogen is € 10.750.000. Op de begin- en eindbalans worden geen te betalen of te ontvangen bedragen aan vennootschapsbelasting c.q. dividend(-belasting) opgenomen. Eventuele fiscale reserves zijn in de vermogenspositie begrepen.
- b. In 2024 heeft een kapitaalstorting plaatsgevonden in Ooms Holding BV. De kapitaalstorting bedroeg € 500.000.
- c. Ooms Bouwbedrijf BV heeft een schuld aan Ooms Holding BV van € 2.500.000. De betaalde rente over 2024 bedroeg € 50.000. De zakelijke rente bedroeg € 125.000.
- d. Ooms Holding BV heeft in 2024 75% van de aandelen in Ooms Architecten BV te Amstelveen verworven. De advieskosten in verband met de aankoop van de aandelen bedroegen € 40.000.
- e. Ooms Holding BV heeft in 2024 haar in 2020 verworven aandelenbezit van 10% van de aandelen in Van Dijk Bouw BV te Abcoude verkocht. Zij heeft daarbij een winst gemaakt van € 300.000.
- f. Ooms Holding BV verhuurt voor € 65.000 een pand aan John Ooms, de zoon van Kees, die daarin een boekhandel exploiteert. Een zakelijke huur zou € 100.000 hebben bedragen.
- g. Ooms Holding BV heeft over 2024 aan haar commissaris-natuurlijk persoon Henk Smit, die 5% van de aandelen in Ooms Holding BV bezit, een vergoeding voor zijn toezichthoudende taak ten behoeve van aandeelhouders betaald van € 25.000.
- h. Ter zake van de verkoop van een buiten gebruik gesteld bedrijfspand is in 2024 terecht een herinvesteringsreserve gevormd van € 650.000.
- i. Ooms Holding BV heeft in 2024 een gift gedaan aan het Rode Kruis van € 150.000.

Gevraagd:

- 1) Bepaal het belastbare bedrag 2024 voor Ooms Holding BV door middel van een vermogensvergelijking. Geef voor ieder van bovenstaande onderdelen de betekenis aan voor de bepaling van het belastbare bedrag 2024 van Ooms Holding BV.

Opgave 2 (20 punten)

Pex Holding BV bezit 35% van de aandelen in Complex BV die gespecialiseerd is in computers. Beide vennootschappen zijn gevestigd in Breda. Pex Holding BV heeft € 1.000.000 uitgeleend aan Complex BV. De leningsvoorwaarden zijn zodanig vastgesteld dat sprake is van een geldlening in de zin van art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969 (deelnemerschapslening). Complex BV betaalt over 2024 een zakelijke rente van € 45.000.

Gevraagd:

- 2) Welke twee andere gevallen dan de deelnemerschapslening worden in de jurisprudentie (HR BNB 1988/217) genoemd, waardoor vreemd vermogen voor fiscale toepassingen wordt geherkwalificeerd tot fiscaal eigen vermogen?
- 3) Noem eisen, waaraan een schuld zal moeten voldoen om te kwalificeren als een geldlening in de zin van art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969.
- 4) Geef onder vermelding van het van toepassing zijnde wetsartikel aan of de rente op de lening bij Pex Holding BV belast is. U hoeft daarbij geen rekening te houden met art. 15b Wet Vpb 1969.

Pex Holding BV bezit daarnaast alle aandelen in Itris BV te 's-Hertogenbosch die software voor computers ontwikkelt. Itris BV heeft in 2024 35% van de aandelen in Megabit BV te Tilburg gekocht

van een derde. Voor de financiering van deze aankoop heeft Itris BV € 5.000.000 geleend van Pex Holding BV, waarvoor Itris BV in 2024 een zakelijke rente heeft betaald van € 200.000. Aan de schuld liggen niet in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag. Pex Holding BV is erg winstgevend en beschikt niet over nog te verrekenen verliezen.

Gevraagd:

- 5) Is de rente op de lening bij Itris BV aftrekbaar? U hoeft daarbij geen rekening te houden met art. 15b Wet Vpb 1969

Acces Ltd is gevestigd in staat A en bezit 50% van de aandelen in Megabit BV welke is gevestigd in Tilburg. Acces Ltd heeft een lening verstrekt aan Megabit BV van € 1.000.000 tegen een rentepercentage van 2% terwijl een zakelijke rente 5% bedraagt. Megabit BV heeft € 20.000 rente betaald aan Acces Ltd, hetgeen in staat A is belast voor de vennootschapsbelasting.

Gevraagd:

- 6) Geef aan welk bedrag aan rente aftrekbaar is voor Megabit BV. U hoeft daarbij geen rekening te houden met art. 15b Wet Vpb 1969.

Opgave 3 (19 punten)

X BV, gevestigd in Rotterdam, exploiteert een schoenenfabriek en bezit een 10%-belang in een in Utrecht gevestigde dochtervennootschap Y BV. Deze dochtervennootschap exploiteert een tiental schoenenwinkels door heel Nederland.

X BV waardeert de deelneming in Y BV – ook fiscaal – jaarlijks op de intrinsieke waarde.

Voor de verwerving van het 10%-belang in Y BV heeft X BV destijds een lening opgenomen bij een bank (geen verbonden lichaam).

De winst van X BV in 2024 bedraagt € 2.500.000. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de volgende gebeurtenissen die zich in 2024 hebben voorgedaan:

- De dochtervennootschap Y BV heeft een onroerende zaak overgedragen aan X BV voor een bedrag van € 1.200.000. De waarde in het economische verkeer van de onroerende zaak bedraagt € 1.500.000;
- Het herwaarderingsnadeel inzake de dochtervennootschap Y BV bedraagt € 200.000;
- X BV betaalt jaarlijks een rente van € 85.000 op de bovengenoemde lening aan de bank;
- X BV bezit 4% van de aandelen in Z BV, gevestigd te Rotterdam. Y BV bezit 35% van de aandelen in Z BV. Z BV keert in 2024 een dividend uit aan X BV van € 500.000;
- X BV heeft in 2024 een nabetaling ontvangen van W BV die een paar jaar geleden een deelneming heeft overgenomen van X BV onder voorwaarde van afwikkeling van een procedure. In voornoemde procedure heeft de rechter positief voor X BV beslist. Op basis van deze rechterlijke uitspraak heeft W BV € 100.000 betaald aan X BV.

Gevraagd:

- 7) Geef gemotiveerd aan of en in hoeverre de gebeurtenissen a) tot en met e) tot het belastbare bedrag van X BV in 2024 behoren.

X BV heeft verder een belang van 50% verworven in een in België gevestigde en naar Belgisch recht opgerichte NV Antwerp. X BV houdt het aandelenbezit in NV Antwerp met een beleggingsdoel aan.

De aandelen in NV Antwerp zijn aangeschaft met overvloedige liquiditeiten van X BV.

NV Antwerp heeft € 2 miljoen eigen vermogen en heeft dit geheel uitgeleend aan groepsvennootschappen tegen een zakelijke rente van 5%. Deze vorderingen vormen haar enige bezittingen en zijn vrije beleggingen in de zin van art. 13, lid 12, Wet Vpb 1969. In België geldt een soort eigen vermogensaftrek van 3,7% en beloopt het vennootschapsbelastingtarief 34%. De Belgische vermogensaftrek houdt in dat een aftrek op de jaarwinst wordt gegeven ter grootte van 3,7% van het vermogen.

Gevraagd:

- 8) Geef gemotiveerd aan of voor het aandelenbezit van X BV in NV Antwerp, gesteld dat dit een deelneming is, de deelnemingsvrijstelling of de deelnemingsverrekening van toepassing is.

Opgave 4 (23 punten)

Pieters Holding BV vormt vanaf 2020 een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met haar 100% dochtervennootschappen. Voornoemde vennootschappen zijn gevestigd in Eindhoven. Op 10 december 2024 heeft Pieters Holding BV alle aandelen verworven in CoTrans BV, eveneens gevestigd te Eindhoven. CoTrans BV exploiteert een transportbedrijf en bezit een bedrijfspand in Eindhoven. In het bedrijfspand gaat een aanzienlijke stille reserve schuil. Op 30 december 2024 is dit bedrijfspand voor boekwaarde overgedragen aan Pieters Holding BV. Op 8 maart 2025 is een verzoek gedaan bij de belastingdienst voor een fiscale eenheid vennootschapsbelasting met ingang van 10 december 2024 tussen Pieters Holding BV en CoTrans BV. Op 10 maart 2025 zijn de aandelen in CoTrans BV verkocht aan een derde. De boekjaren van alle vennootschappen zijn gelijk aan het kalenderjaar.

Gevraagd:

- 9) Noem drie voordelen van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting anders dan één aangifte vennootschapsbelasting.
- 10) Zal het verzoek voor een fiscale eenheid vennootschapsbelasting tussen Pieters Holding BV en CoTrans BV worden gehonoreerd?
- 11) Wat zijn de fiscale gevolgen met betrekking tot het bedrijfspand in 2024 en 2025 én voor wie?

Pieters Holding BV bezit daarnaast vanaf 1 januari 2025 alle aandelen in de in Duitsland gevestigde vennootschap Pieters Keulen GmbH. Deze Duitse vennootschap bezit 100% van de aandelen in Pieters Maastricht BV, gevestigd te Maastricht.

Gevraagd:

- 12) Geef onder vermelding van de wettelijke bepaling(en) aan of Pieters Maastricht BV per 1 januari 2025 kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Pieters Holding BV.

Pieters Holding BV bezit tevens vanaf 1 januari 2025 alle aandelen in de in Frankrijk gevestigde vennootschap Pieters Marseille SA. Deze Franse vennootschap heeft een filiaal in Maastricht dat kwalificeert als een vaste inrichting.

Gevraagd:

- 13) Geef onder vermelding van de wettelijke bepaling(en) aan of de vaste inrichting van Pieters Marseille SA per 1 januari 2025 kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Pieters Holding BV.

Opgave 5 (10 punten)

De heren Ying en Yang, de beide aandeelhouders van de in Amsterdam gevestigde vennootschap YingYang BV, hebben hooglopende ruzie en willen hun samenwerking in YingYang BV op een fiscaal geruisloze manier beëindigen door middel van een ruziesplitsing.

Gevraagd:

- 14) Wat is in beginsel de fiscale consequentie van een opdeling van de activiteiten van een vennootschap en onderbrenging daarvan in (een) andere vennootschap(pen)?
- 15) In welk opzicht onderscheidt de zuivere splitsing zich van de afsplitsing?
- 16) Wat kenmerkt de ruziesplitsing?
- 17) In welke wettelijke bepaling van de Wet Vpb 1969 is de ruziesplitsing geregeld?

Opgave 6 (8 punten)

De in Nederland gevestigde vennootschap Multinational BV heeft diverse groepsvennootschappen binnen en buiten de EU. Multinational BV produceert chips voor de telefonie- en computerbranche. De verrekenprijzen die betreffende groepsvennootschappen jegens elkaar hanteren moeten voldoen aan het 'at-arm's-length-beginsel' van art. 8b, lid 1, Wet Vpb 1969.

Gevraagd:

- 18) Waarom is de Comparable Uncontrolled Price(CUP) Method in theorie de best denkbare verrekenprijsmethode?
- 19) Noem vier andere verrekenprijsmethoden dan de CUP method.